

LE PORT

16 bis Rue Claude Chappe

97420 LE PORT

SAINT-PIERRE

20 Avenue Ch. Isautier - Z.I. 3

97410 SAINT-PIERRE

SAINT-ANDRE

1830 bis Avenue Ile de France

97440 SAINT-ANDRE

Tél : 0262 25 99 99

HORAIRES D'OUVERTURE : Du Lundi au Jeudi : 6h30-16h30, Vendredi : 6h30-12h30

ELECTRICITE SERVICES REUNION

22 RUE PIERRE BROSSOLETTE

ATELIER B07 ZA DES 2

97420 LE PORT

Siret: 52351495800033

Référence client : BT - FLOE

12:41:18

DATE	DATE ECHEANCE	<<< DEVIS >>>	Fin validité : 31/08/202	N° CLIENT	C.V.	REP	DEP
26/08/26			1109436	C400002	OLF	THZ	01

REFERENCES	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT. HT	P.U. NET HT	MONTANT HT	TVA
LEG031919	COLLIER COLSON NOIR 9X357	200,00	0,16 PR	0,16	32,00	2
LEG031916	COLLIER COLSON NOIR 9X262	200,00	0,12 PR	0,12	24,00	2
DEVIS						

CODES TVA	EXONERE (1)	SOU MIS	SOU MIS	SOU MIS	SOU MIS	TOTAL HT	56,00
	0 0,00%	1 2,10%	2 8,50%	3 20,00%	4	ECO-CONTRIBUTION	
MONTANT HT			56,00			TOTAL TVA	4,76
MONTANT TVA			4,76			NET A PAYER	60,76 EUR

(1) Selon Art. 295-1 5° du CGI

Remise : 34,00

La signature du présent devis emporte l'adhésion pleine et sans réserve aux conditions générales de vente.
Même après acceptation par le client, les prestations objet du présent devis seront exécutées sous la condition suspensive du règlement intégral de toutes les
sommes exigibles antérieurement dues à la Société.
Les matériels et marchandises livrées demeurent la propriété de la Société jusqu'au paiement intégral du prix, sans que cela fasse obstacle au transfert au client de
la responsabilité et de leur garde.

Nom, date et signature

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

(MATERIEL ELECTRIQUE, CABLES ET MATERIEL INDUSTRIEL)

Version 2024-10

ARTICLE 1 - GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société et ses clients. Elles prévalent sur tous les documents contractuels ou non, même postérieurs, émis par le client. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente.

Le Client peut les consulter librement à l'accueil du magasin. Les conditions générales de vente sont modifiables à tout moment dans le respect des dispositions légales.

Les renseignements portés sur les catalogues, supports électroniques, notices et documents publicitaires ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

La remise au client par la Société de toute information, conseil, préconisation, étude technique, offre de prix n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Il appartient en conséquence au client de procéder, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs, et s'il estime ne pas avoir la compétence nécessaire pour l'exécuter lui-même, de recourir aux services d'un conseil qualifié et spécialisé de son choix.

ARTICLE 2 - COMMANDE

La commande du client est considérée comme définitivement acceptée par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des marchandises visées sur la commande. Une commande annulée, en partie ou en totalité par le client, sans consentement préalable de la Société, sera intégralement facturée au client.

ARTICLE 3 - PRIX

Les prix, donnés à titre indicatif, s'entendent hors taxes et frais accessoires en sus : frais administratifs, frais de livraison, coûts d'emballage, contribution environnementale.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf disposition expresse, les factures sont payables au comptant à la livraison. Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement par le Client avant la date limite de paiement. Lorsque les échéances différées sont accordées dans les conditions particulières de vente, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate des échéances suivantes et ce, même si elles ont donné lieu à des traites.

Les commandes spéciales de matériel non disponibles en stock sont payables lors de la passation de la commande. La Société se réserve le droit à tout moment, en fonction de la capacité financière du client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

ARTICLE 5 - RETARD ET DEFAUT DE PAIEMENT

A titre de clause pénale, le client sera redevable pour le retard de paiement d'un montant forfaitaire calculé mensuellement au taux d'intérêt légal plus 6 points, montant qui ne saurait toutefois être inférieur à 17% des sommes restant dues et ce, jusqu'au règlement total et définitif de celles-ci, ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros exigible de plein droit.

La Société se réserve également le droit d'exiger en cas de retard de règlement, le paiement immédiat des factures non échues et le règlement anticipé de toutes les commandes en cours d'exécution, ou l'annulation de ces commandes, par simple lettre recommandée, sans aucune indemnité.

ARTICLE 6 - LIVRAISON - TRANSPORT

Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnité ou l'annulation des commandes par le client. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos entrepôts ou magasins ; il y a alors transfert de la responsabilité et de la garde du matériel au client.

Les frais et risques du transport des biens vendus, postérieurement à la livraison, que le transport soit effectué par le client, la Société ou un tiers, incombent au client.

ARTICLE 7 - REPRISE DES MARCHANDISES ET MATERIELS

Les marchandises et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord écrit de la Société, une marchandise ou un matériel pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine et d'avoir été livré depuis moins de quinze jours.

Les reprises acceptées donneront lieu à l'émission d'un avoir correspondant au montant total du produit vendu, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise qui, dans tous les cas, sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation.

ARTICLE 8 - SERVICE APRES VENTE - REPARATION

Toute demande de réparation fera l'objet de l'établissement d'un devis par la Société, indiquant le prix hors taxes, et les délais indicatifs de réalisation. L'exécution de la réparation fera l'objet du versement d'un acompte de 30% du montant total de ce devis. Les marchandises réparées qui ne seront pas réclamées par le client dans un délai de 6 mois après la date figurant sur le devis deviendront la propriété de la Société, l'acompte versé étant conservé à titre d'indemnité.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Par dérogation à l'article 1583 du Code civil, la propriété du matériel et des marchandises désignés sur le bon de commande ou sur la facture, ne sera transférée qu'après entier paiement du prix. Les matériels et marchandises pourront être repris sur simple sommation, sans qu'aucune action judiciaire ne soit nécessaire, dès que les paiements ne sont pas effectués aux dates prévues, les frais de transport étant à la charge du client. Outre la restitution immédiate du matériel vendu, la Société pourra conserver, à titre de dommages et intérêts, toute somme versée préalablement en acompte. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acquéreur, la Société est autorisée à revendiquer les marchandises et matériels livrés. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au client dès la livraison, des risques de perte, détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

ARTICLE 10 - RESOLUTION

En cas de non-respect par le client de l'une quelconque de ses obligations, notamment en cas de défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, la Société se réserve le droit, après mise en demeure restée sans effet sous huit jours, de suspendre l'exécution de ses propres obligations, sans indemnité et sans préjudice de toute autre demande d'indemnisation.

ARTICLE 11 - GARANTIES

Les garanties sur les produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits produits, à l'exclusion de toute autre. Elle est facultative et ne se substitue pas aux garanties légales. Elle est gratuite ou payante (extension de garantie). La garantie commerciale est consentie au Client au moyen d'un contrat écrit de garantie remis lors de l'achat du Produit, et peut notamment être mentionnée sur la notice ou le packaging du produit. Cet écrit définit le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la garantie, notamment sa durée. Cette garantie est subordonnée à la présentation d'une preuve d'achat. La Société transfère au client les garanties du fabricant concernant les produits livrés.

La garantie est en tout état de cause exclue :

- lorsque l'usage du produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non, si cette adaptation ou ce montage n'ont pas été expressément indiqués dans la commande et effectués sous surveillance de la Société;
 - lorsque le produit concerné par la garantie a été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
 - lorsque le dommage résulte d'une usure du produit provoquée par un manque d'entretien, une maladresse, négligence ou inexpérience, ou avec des marges de sécurité trop faibles ;
 - détériorations dues aux spécificités climatiques (nuisibles, oxydation), mises en court-circuit à la suite d'intrusion de fourmis, lézards, cafards, rongeurs ou autres nuisibles ;
- Limitation de garantie : dans le cas où la responsabilité de la Société serait mise en oeuvre, celle-ci sera en tout état de cause limitée au remboursement du prix de la fourniture, ou au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de toute autre indemnisation liée à des dommages directs, indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou non consécutifs.

ARTICLE 12 - DONNEES - INFORMATIONS PERSONNELLES

La Société attache une grande importance à la protection et au respect de la vie privée de ses Clients et de leurs données personnelles. Conformément à la législation européenne en matière de protection des données et de la vie privée, le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, entré en vigueur le 25 mai 2018, le client dispose du droit d'accès de rectification et de suppression de ses données personnelles auprès de la Société ainsi que d'un droit d'opposition pour motif légitime à leur traitement. Ce droit s'exerce par l'envoi d'un courrier à l'adresse du siège social. La finalité de ce traitement est l'exploitation à des fins commerciales dans le cadre de l'objet social de la Société, y compris la gestion, le financement et le recouvrement des créances du poste clients. Ces données sont susceptibles d'être transmises à tout partenaire commerciaux et/ou financiers, tels que fournisseurs, sous-traitants, prestataires, contractants, pour les besoins de l'exécution du ou des contrats en cause.

ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE

La Société est exonérée totalement de sa responsabilité en cas de force majeure. Indépendamment des cas de force majeure prévus par la loi et la jurisprudence, seront considérés, dans le cadre des présentes conditions de vente, comme cas de force majeure les cyclones et conditions cycloniques, tempêtes tropicales, interruptions ou retards dans les transports, l'arrêt des réseaux de télécommunications, les grèves totales ou partielles de nature à entraîner une désorganisation interne ou externe notamment les grèves des services de manutention portuaire ou aérienne, les détériorations dues aux spécificités climatiques (nuisibles, oxydation), les mises en court-circuit à la suite d'intrusion de fourmis, lézards, cafards, rongeurs ou autres nuisibles.

ARTICLE 14 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, une solution amiable sera au préalable recherchée. A défaut de résolution amiable, tout litige concernant l'interprétation, l'exécution des présentes conditions seront de la seule compétence des juridictions françaises, et de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social de la Société auquel il est fait attribution de juridiction.

Lu et approuvé le / /

SIGNATURE

CACHET COMMERCIAL